

नेपालको व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन, २०२७

English title: Nepal Merchant Shipping (Flag) Act, 1970

नेपालको व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन, २०२७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०२७ । १२ । ३० । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ६ । २. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल । कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* २०६६ । १ । ०७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०२७ सालको ऐन नं. १५ । नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई बढी सुदृढ आधार र सुवधि प्रदान गर्नलाई नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डाको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन, २०२७” रहेको छ । (२) यो ऐनगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल भर लागू हुनेछ र जहाँसुकै रहेको भए तापनिपानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ बमोजमि दर्ता गरिएका वा दर्ता गर्नु पर्ने कुनै पनपिानी जहाज र सो पानी जहाजका धनी, नाविक र कर्मचारीहरुलाई समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । “नेपाल पानी जहाज कार्यालय” भन्नाले पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ अन्तर्गत स्थापित नेपाल पानी जहाज कार्यालयलाई सम्झनु पर्छ । ३. झण्डाको स्थापना: (१) नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा स्थापित गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको झण्डा अनुसूचीमा तोकिए बमोजमिको हुनेछ । ४. झण्डाको उद्देश्य र सुवधि: नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा नेपाली पानी जहाजको राष्ट्रियताको चिन्ह हुनेछ र सो झण्डाले नेपाली पानी जहाजलाई विदेशी बन्दरगाह वा विदेशी क्षेत्रीय समुद्रमा रहँदा सन्धिद्वारा प्रदत्त सुवधि तथा शुल्कहरु र समुद्रमा रहँदा उचित सम्मानको अधिकार दिलाउनेछ । ५. झण्डा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार र कर्तव्य: (१) नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा दर्ता भएको प्रत्येक नेपाली पानी जहाजको नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार र कर्तव्य हुनेछ । (२) त्यस्तो झण्डा पानी जहाजको पछिल्लो भाग (स्टर्न) मा रहेको ध्वजदण्ड (फ्लैग स्टाफ) वा पछिल्लो मस्तूल (आफ्टर मोष्टमाष्ट) मा फहराइनेछ ।

(३) यो ऐन बमोजमि नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । का व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको नेपाली पानी जहाजले राष्ट्रियताको चिन्हको रुपमा प्रदत्त झण्डा बाहेक अरु कुनै झण्डा प्रयोग गर्न पाइने छैन । ६. झण्डा प्रयोग गर्न पाउने पानी जहाजको कर्तव्य: नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्न पाउने नेपाली पानी जहाजको देहायको कर्तव्य हुनेछ :- । (क) सो झण्डा भक्ति र सम्मानपूर्वक प्रयोग गर्नु, । (ख) सो झण्डा अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजमि आवश्यकतानुसार प्रयोग गर्नु, र । (ग) समुद्र, क्षेत्रीय समुद्र वा बन्दरगाहमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्नु । ७. झण्डा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रमाणपत्र: नेपाली पानी जहाजलाई नेपाल पानी जहाज कार्यालयले प्रदान गरेको पानी जहाज दर्ताको प्रमाणपत्र वा नेपाली राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र नै सो पानी जहाजले नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रमाणपत्र हुनेछ । ८. झण्डा प्रयोग गर्न नपाउने: (१) नेपाल पानी जहाज कार्यालयबाट पानी जहाज दर्ताको प्रमाणपत्र वा नेपाली राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र नपाएको कुनै पानी जहाजले नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्न पाउने छैन र नेपाल कानूनको सुरक्षाको सुवधि पाउने छैन । (२) विदेशी राष्ट्रमा दर्ता भएको वा गैर नेपाली पानी जहाजलाई नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार दिइने छैन । ९. दण्ड सजाय: (१) दफा ५ को उपदफा (२) वा (३) वा दफा ६ को उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ती वा सङ्गठित संस्थालाई रु.२००० । - सम्म जरिवाना हुनेछ । (२) दफा ८ को उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ती वा सङ्गठित संस्थालाई रु. ८०,००० । - असी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ वा त्यस्तो पानी जहाज नै जफत हुन सक्नेछ वा त्यस्तो कसूर गर्ने जमिमेवार व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ । १०. मुद्दा हेर्ने: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । दफा ९ को उपदफा (१) बमोजमिको मुद्दाको शुुरु कारबाही र

कनिरा गर्ने अधिकार नेपाल पानी जहाज कार्यालयको रजिष्ट्रार र सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिमको मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही र कनिरा गर्दा रजिष्ट्रारले प्रचलति नेपाल कानून बमोजिम जिल्ला अदालतलाई प्राप्त सबै अधिकार प्रयोग गर्नेछ र सो अदालतको कार्यवधि अपनाउने छ । (३) रजिष्ट्रारले आवश्यक सम्झौता आफै वा अन्य अधिकृत खटाई नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको ।

बाहिर पन आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम रजिष्ट्रारले गरेको नर्णय उपर चर्तित नबुझनेले ३५ दिन भर्ति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ११. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाउन सक्नेछ र सो नयिमहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति भएपछि लागू भएको माननिछ । अनुसूची । (दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धति) । नेपाल नेपाल पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ को पहिलो संशोधनद्वारा "नेपाल" शब्द थपिएको । को व्यापारकि पानी जहाजको झण्डा देहाय बमोजिमको हुनेछ :- । (क) सामुन्दरकि नीलो रङ्गको आयाताकार पृष्ठभूमिजसको लम्बाई चौडाईको डेढी हुनेछ र जसको देब्रेपट्टि माथिल्लो कुनामा राष्ट्रयि झण्डा र पूरा क्षेत्रको दाहनिपट्टिको अर्ध भागको मध्यमा रातो लङ्गर अङ्कति भएको हुनेछ । (ख) राष्ट्रयि झण्डा व्यापारकि पानी जहाजको झण्डाको पूरै क्षेत्रको चौडाईको दुई तर्हिई र लम्बाईको एक तर्हिई भूमिमा अङ्कति हुनेछ । (ग) लङ्गर राष्ट्रयि झण्डाको पीधबाट खर्चिएको काल्पनकि सरल रेखामाथि अवलम्बति हुनेछ । (घ) लङ्गरको उचाई अङ्कति राष्ट्रयि झण्डाको दुई त्रकिणको बनिदुहरूको बीचको फासलाको बराबर हुनेछ र त्यसको चौडाई सो फासलाको आधा हुनेछ ।